



PUTUSAN
Nomor 3887 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. PANTAI MENTARI JAYA**, diwakili oleh Direktur, Violeta, berkedudukan di Jalan Mulawarman, RT 001, Nomor 100, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL., & *Partners*, berkantor di Jalan Al Ikhlâs Nomor 2, Mendungan, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;
- 2. DARWIN BIN FERDINAN**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PT. Pantai Mentari Jaya, Jalan Mulawarman, RT 05, Nomor 06, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- 3. RYAN EKAPUTRA FERDINAN**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PT. Pantai Mentari Jaya, Jalan Mulawarman RT 05 Nomor 06 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- 4. TIFFANI PUTRI**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PT. Mentari Jaya, Jalan Mulawarman RT 05, Nomor 06 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL., & *Partners*, berkantor di Jalan Al Ikhlâs

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, Mendungan, Kelurahan Pabelan, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, IV, V;

L a w a n

1. **AGUS WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 203, RT 015, Kelurahan Damai,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Robert Welman Napitupulu,
S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Law Firm Welman Napitupulu & Partners, berkantor di
Jalan Jenderal Sudirman Markoni Atas, RT 46, Nomor 30,
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember
2021;

2. **PT. BANK MAYBANK INDONESIA**, diwakili oleh Para
Direktur, Muhamadian dan Effendi, S.T., berkedudukan di
Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika
Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dan
di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari Ilir,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Dimas Febriyatno dan kawan-
kawan, Para Karyawan Perseroan, berkantor di PT. Bank
Maybank Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III
Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 April 2023;

Para Termohon Kasasi I, II/Penggugat, Tergugat VI;

Dan:

1. **INA DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Kompleks
Perumahan PT. Pantai Mentari Jaya, Jalan Mulawarman
RT 05 Nomor 06 Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA

BALIKPAPAN, berkantor di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Rahmat Mubarak, S.H. dan kawan-kawan, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Manuntung Nomor 3, RT 27, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat-I, II, III, IV dan V dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap aset Para Tergugat tidak terkecuali pengalihan hak atas harta milik Tergugat-II/PT. Pantai Mentari Jaya hingga perkara ini mempunyai keputusan yang tetap;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat didalam buku tanah bahwasanya harta milik Tergugat-I, II, III, IV dan V dan tidak terkecuali aset atas nama Tergugat-II/PT. Pantai Mentari Jaya adalah merupakan objek jaminan pemenuhan kewajiban Tergugat-I, II, III, IV dan V kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Cek Bilyet Giro sebanyak 55 lembar yang diterbitkan oleh Tergugat-VI atas nama dan rekening Tergugat-I/Ina Damayanti dan dipergunakan oleh Tergugat-I untuk menukar uang tunai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023



Penggugat adalah sah dan mengikat sebagai alat pembayar uang Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat-III, IV dan V berkewajiban untuk menanggung pembayaran kewajiban ibunya/Ina Damayanti/Tergugat-I untuk mencairkan Cek Bilyet Giro sebanyak 55 lembar baik dengan harta miliknya yang sudah ada sekarang maupun yang akan ada kelak dikemudian hari hingga lunas;
5. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV dan V untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Tuntutan pembayaran pokok kerugian materiil Penggugat yaitu uang tunai penukaran 55 lembar Cek Bilyet Giro Tergugat-I, sebesar Rp6.359.925.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 5.2. Tuntutan pembayaran kerugian materiil Penggugat berupa beban bunga selama 11 tahun / 132 bulan sebesar $(Rp6.359.925.000,00 \times 1,5\%) \times 132 \text{ bulan} = Rp12.592.651.500,00$ (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 5.3. Tuntutan pembayaran kerugian materiil Penggugat berupa keuntungan Penggugat yang hilang selama 11 tahun sebesar $(Rp6.359.925.000,00 \times 5\%) \times 132 \text{ bulan} = Rp41.975.505.000,00$ (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - 5.4. Tuntutan pembayaran kerugian materiil Penggugat berupa beban bunga selama 4 tahun/48 bulan perkara berjalan sebesar $(Rp6.359.925.000,00 \times 1,5\%) \times 48 \text{ bulan} = Rp4.579.146.000,00$ (empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 5.5. Tuntutan pembayaran kerugian materiil Penggugat berupa keuntungan yang hilang selama 4 tahun perkara ini berjalan sebesar $(Rp6.359.925.000,00 \times 5\%) \times 48 \text{ bulan} = Rp15.263.820.000,00$ (lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



6. Menghukum Tergugat-VI untuk turut bertanggung jawab baik materiil maupun immateriil atas pemberian Cek Bilyet Giro kepada Tergugat-I tersebut;
7. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan Tergugat-VI untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatat didalam buku tanah bahwasanya asset Tergugat-II/PT. Pantai Mentari Jaya adalah sebagai jaminan pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat-I, II, III dan IV, V & VI lalai menjalankan isi putusan perkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan sebagai hukum perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V:

- Gugatan perdata Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Pengugat prematur;
- Gugatan *diskualifikasi in person*;
- Bahwa petitum gugatan Pengugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat VI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 26 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT SMR, tanggal 24 Januari 2023;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Cek Bilyet Giro sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar yang diterbitkan oleh Tergugat VI atas nama dan rekening Tergugat I/Ina Damayanti dan dipergunakan oleh Tergugat I untuk menukar uang tunai Penggugat adalah sah dan mengikat sebagai alat pembayar uang Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian materiil Penggugat yaitu uang tunai penukaran 55 (lima puluh lima) lembar Cek Bilyet Giro Tergugat I, sebesar Rp6.359.925.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil Penggugat berupa beban bunga selama 11 (sebelas) tahun sejumlah Rp4.197.550.500,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022 dan 22 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 209/PDT/2022/PT SMR;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 26 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena ternyata 55 Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Tergugat VI atas nama dan rekening Tergugat-I/Ina Damayanti dan dipergunakan oleh Tergugat-I untuk menukar uang tunai Penggugat, ternyata tidak ada dananya, maka tepat Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil Penggugat yaitu uang tunai penukaran 55 Bilyet Giro Tergugat I sejumlah Rp6.359.925.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 6% per tahun selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. PANTAI MENTARI JAYA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, IV, V ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, IV, V berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, IV, V dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. PANTAI MENTARI JAYA**, 2. **DARWIN BIN FERDINAN**, 3. **RYAN EKAPUTRA FERDINAN**, dan 4. **TIFFANI PUTRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3887 K/Pdt/2023